

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 218/2532 พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี
นาย ศักดิ์ อนุสรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 340 ตรี

เมื่อจำเลยกับพวกได้ทรัพย์ของผู้เสียหายแล้ว จำเลยวิ่งไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านของ ร. ส่วนพวกของจำเลยวิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายอีกคนหนึ่งจอดรออยู่ โดยไม่ปรากฏว่าก่อนทำการปล้นทรัพย์จำเลยมายังที่เกิดเหตุด้วยรถจักรยานยนต์แต่ประการใด จำเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 340 ตรี คงมีความผิดตามมาตรา 340 วรรคสอง เท่านั้น.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตรี ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ให้จำเลยคืนหรือไ้ราคาทรัพย์ 20,920 บาท แก่เจ้าทรัพย์ด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340, 340 ตรี ให้ลงโทษจำคุก 24 ปี คำรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 ให้จำคุก 16 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 20,920 บาท แก่ผู้เสียหาย ด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง จำคุก 18 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า มีคนร้าย 3 คนร่วมกันปล้นทรัพย์นางปราณี วิชัยดิษฐ์ ผู้เสียหายตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดังฟ้อง และได้ทรัพย์สินไปตามฟ้อง ปัญหาที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ด้วยคนหนึ่งหรือไม่

โจทก์มีนางปราณี วิชัยดิษฐ์ ผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่า จำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่งซึ่งขึ้นไปปล้นทรัพย์บนบ้านของผู้เสียหาย ร่วมกับคนร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งมีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนจู่โจมผู้เสียหาย เหตุเกิดเวลากลางวัน ยากที่ผู้เสียหายจะจำคนร้ายผิดพลาด นอกจากนี้ยังปรากฏจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนออย่างแน่ชัดว่า หลังเกิดเหตุจำเลยหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านของนางระเบียบ พัฒนะสดี และถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมที่บ้านนางระเบียบนั่นเอง ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลย ก็ให้การรับสารภาพในข้อหาร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ของผู้เสียหาย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้แน่ชัดว่าจำเลยกับพวกอีก 2 คน ร่วมกันปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลย

ฐานปล้นทรัพย์โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบว่า เมื่อจำเลยกับพวกอีกคนหนึ่งได้ทรัพย์ของผู้เสียหายแล้ว จำเลยวิ่งไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านของนางระเบียบ ส่วนพวกของจำเลยดังกล่าววิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายอีกคนหนึ่งจอดรออยู่ แล้วพากันขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ก่อนทำการปล้นทรัพย์ก็ไม่ได้ความว่าจำเลยมาอยู่ที่เกิดเหตุโดยรถจักรยานยนต์แต่ประการใดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี เป็นบทลงโทษผู้กระทำความผิดให้หนักขึ้น จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด คือหมายความว่าเฉพาะตัวผู้กระทำความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา 340 ตรีเท่านั้น คดีนี้พวกของจำเลย 2 คนกระทำความผิดโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ แต่จำเลยไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดแต่ประการใด จำเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 340 ตรี คงมีความผิดตามมาตรา 340 วรรคสองศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรินั้น ต้องใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำ แต่ไม่ต้องถึงกับต้องกระทำผิดในยานพาหนะที่หนึ่งไป เพียงแต่บรรทุกผู้กระทำความผิดไปส่ง ณ ที่ ๆ เตรียมจะกระทำก็อยู่ในความหมายของมาตรานี้ กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดเป็นฝ่ายนำยานพาหนะมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรมนั่นเอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2519, 1519/2521) การใช้ยานพาหนะกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากจะใช้ก่อนหรือขณะกระทำความผิดแล้ว มาตรา 340 ตรินี้ยังบัญญัติถึงการใช้ยานพาหนะกระทำความผิดภายหลังการกระทำความผิดด้วยคือ ใช้เพื่อพาทรัพย์ไปหรือใช้เพื่อให้พ้นจากการจับกุม โดยผู้กระทำความผิดได้ใช้ยานพาหนะที่นำมานั้นพาทรัพย์ที่ตนปล้นมาได้นั้นไปหรือได้ใช้ยานพาหนะนั้นพาตนให้พ้นการจับกุม หากจำเลยปล้นเอายานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือทั้งยานพาหนะและทรัพย์ที่บรรทุกอยู่ในยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกข้าวสาร หรือทรัพย์ของคนขับยานพาหนะนั้น ๆ เช่น คนขับสามล้อคนขับแท็กซี่และพยานพาหนะนั้นไปก็เป็นการพยานพาหนะนั้นไปตามสภาพแห่งทรัพย์ ไม่ใช่เป็นการปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะตามความหมายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 340 ตรินี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2519, 316/2521) อย่างไรก็ตามเรื่องทำนองนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยที่ 1 กับพวกรนำเอารถยนต์บรรทุกข้าวสารไปจอดรอสมทบกับรถกระบะพวกของตน แล้วนำรถยนต์บรรทุกข้าวสารที่พวกของตนปล้นมาได้พาหลบหนีไปถือได้ว่า จำเลยที่ 1 กับพวกใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด เพื่อพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการจับกุมต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรินี้"(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2522) สำหรับฎีกาเรื่องนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรินี้ เป็นบทลงโทษผู้กระทำความผิดให้หนักขึ้น จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด คือหมายความว่าเฉพาะตัวผู้กระทำความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา 340 ตรินั้น" ซึ่งเดิมเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2652/2520 วินิจฉัยทำนองเดียวกันแต่ให้เหตุผลว่า "เมื่อทาง

พิจารณาปรากฏว่าคนร้ายที่มีอาวุธติดตัวไปในการปล้นทรัพย์ มิใช่จำเลยทั้งสองและ
กรณีไม่เป็นเหตุในลักษณะคดีที่จะให้เพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้นด้วยกันทุกคน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 89 ดังที่โจทก์ฎีกาจึงจะเพิ่มโทษจำเลยทั้งสอง
ตามมาตรา 340 ตรีไม่ได้" ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2652/2520 แตก
ต่างกับคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ตรงที่ว่า ยกเอาเหตุในลักษณะคดีและเหตุส่วนตัว
มาเป็นข้อวินิจฉัยที่จะไม่เพิ่มโทษจำเลยตามมาตรา 340 ตรีด้วย ไพฤทธิ์เศรษฐ์ไกร
กุล